



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhayati
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 13 Juni 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Semampir RT/RW. 001/001 Kel/Desa.
Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penahanan dari :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2026 sampai dengan tanggal 4 Maret 2026;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Maret 2026 sampai dengan tanggal 3 April 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan tanggal 11 April 2026;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 April 2026 sampai dengan tanggal 10 Juni 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat yaitu Rizal Hariyadi, SH., MH dan Yuanika Ajiningrum, SH., Advokat pada Kantor Hukum "Yuliana & REkan", beralamat di Jalan Legundi No.31 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2026 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 13 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 13 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAYATI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama sama, dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 488 Jo Pasal 20 huruf a dan d jo Pasal 126 ayat (1) UU RI No 1 tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAYATI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari SUDJONO HADI berupa :

- 1) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asia Jaya Indah No. 8 tanggal 12 Oktober 2005, di Notaris Mariana Subagia, S.H. alamat Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 Blok B No. 12 Jakarta Utara;
- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Achmad Agus Hari 5 desember 2024;
- 3) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Go Hana Yinelia tanggal 8 November 2024;
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Muhayati;
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Sung Goi Hin;
- 6) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Poo Giok;
- 7) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Achmad Agus Hari tanggal 8 November 2025;
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan IRWAN DIMYATI tanggal 5 Desember 2025;
- 9) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Sung Goi Hin tanggal 5 Desember 2024;

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bendel asli legalisir Resume Dari Hasil Audit Barang Asia Jaya Indah Surabaya tanggal 7 Juli 2025;
- 11) 1 (satu) bendel Printout Legalisir Rekap Buku Harian PT. ASIA JAYA INDAH SURABAYA;
- 12) 10 (sepuluh) bendel Fotocopy Legalisir Daftar Tagihan Harian PT. ASIA JAYA INDAH SURABAYA bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024;
- 13) 1 (satu) bendel fotocopy tagihan nota oustanding dari kantor pusat bulan Januari 2025;
- 14) 1 (satu) bendel Printout dan Fotocopy legalisir Rekap Buku Besar (Piutang);
- 15) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir daftar Nota pembelian yang belum terbayarkan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 atas nama pelanggan PT. MING JAYA SEJAHTERA;
- 16) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Go Man Yin (Go Hana Yinelia) sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Mei 1981;
- 17) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Ach Agus Haryanto sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan April 2000;
- 18) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Poo Giok sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Oktober 2009;
- 19) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Sung Goi Hin sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Juli 1996;
- 20) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Irwan Dimiyati sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Oktober 1999;
- 21) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Muhayati sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja tahun 2009;
- 22) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Poo Giok sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Oktober 2009;

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Go Man Yin (Go Hana Yinelia) sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Mei 1981;

24) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Muhayati sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan tahun 2011;

25) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Poo Giok sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Oktober 2009;

26) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Sung Goi Hin sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Juli 1996;

27) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Ach Agus Haryanto sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan April 2000;

28) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Irwan Dimyati sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Oktober 1999;

29) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor : 008/II/SK/2025 dari Direktur PT. Asia Jaya Indah Lee Alimin sebagai pemberi kuasa kepada Sudjono Hadi sebagai penerima kuasa tanggal 12 Februari 2025;

Dikembalikan kepada SUDJONO HADI.

Dan disita dari ACHMAD AGUS HARIYANTO berupa :

1 (satu) bendel asli bukti pengembalian barang beserta bukti transfer kepada PT. ASIA JAYA INDAH.

Dikembalikan kepada ACHMAD AGUS HARIYANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Advokat Terdakwa tertanggal 25 Mei 2026 yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : 835/M.5.4/Eoh.2/02/2026 tanggal 4 Maret 2026 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAYATI**, pada bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2024, di PT. Asia Jaya Indah di Jalan Tunjungan Nomor 98-100 Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, bersama dengan** saksi ACHMAD AGUS HARIYANTO dan saksi IRWAN DIMIYATI (Keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*), **supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, dan perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAYATI bekerja di PT. ASIA JAYA INDAH, perusahaan yang bergerak di bidang distributor resmi jam tangan merek **Seiko, Alba, dan Lorus**, yang berkantor di Jl. Tunjungan No. 98–100, Kota Surabaya sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Januari 2025 sebagai **Admin Gudang Seiko** menerima gaji/upah setiap bulan sejumlah Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai admin gudang Seiko yaitu menyiapkan barang berupa jam tangan merek Seiko di gudang berdasarkan permintaan salesman apabila terdapat pembelian atau pesanan dari toko/pembeli.
- Bahwa struktur organisasi PT. ASIA JAYA INDAH Cabang Surabaya adalah sebagai berikut:
 1. SUDJONO HADI selaku pimpinan cabang;
 2. ERFIANI selaku personalia;
 3. YETTI LINDAWATI selaku Supervisor SPG bagian showroom;
 4. ACHMAD AGUS HARIYANTO selaku Sales Counter Seiko/Alba;

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. IRWAN DIMIYATI selaku Sales Seiko;
6. GO HANA YINELIA selaku Admin Kantor pembuat nota;
7. SUNG GOI HIN selaku Salesman Alba;
8. POO GIOK selaku Admin Gudang Alba.

- Bahwa mekanisme pengeluaran barang yang benar sesuai SOP PT.

ASIA JAYA INDAH adalah sebagai berikut:

1. Salesman menerima pesanan dari toko/pembeli;
2. Salesman menyerahkan daftar pesanan (sales order) kepada admin gudang;
3. Admin gudang menyiapkan barang pesanan;
4. Admin gudang menyerahkan daftar pesanan kepada admin kantor untuk diterbitkan nota;
5. Setelah nota diterbitkan, nota diserahkan kembali kepada admin gudang;
6. Barang beserta nota diserahkan kepada salesman untuk dikirim ke toko/pembeli;
7. Setelah barang diterima, nota ditandatangani dan distempel oleh toko;
8. Nota dikembalikan kepada gudang dan selanjutnya disimpan oleh admin kantor.

- Bahwa pihak yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang serta stok barang di gudang adalah admin gudang selain itu barang contoh/display juga termasuk dalam perhitungan stok barang di Gudang ;

- Bahwa pembayaran dari toko/pembeli seharusnya dilakukan langsung melalui transfer ke rekening PT. ASIA JAYA INDAH atau dititipkan melalui sales. Bahwa untuk pembayaran kredit jangka waktunya adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sejak nota diterbitkan kemudian pihak yang bertanggung jawab melakukan pengecekan pembayaran dan piutang adalah admin kantor yaitu GO HANA YINELIA ;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang tanpa SOP dengan cara memberikan barang kepada salesman yaitu saksi IRWAN DIMIYATI dan saksi ACHMAD AGUS HARIYANTO tanpa adanya daftar pesanan dari toko/pembeli dan tanpa adanya nota dari kantor. Bahwa dalam praktik tersebut, salesman terlebih dahulu membawa barang kemudian setelah barang terjual baru dibuatkan nota yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh Perusahaan ;

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan bulan September 2024 di gudang PT.ASIA JAYA INDAH yang beralamat di Jl. Tunjungan No. 98-100, Kota Surabaya namun baru terungkap setelah dilakukan audit internal pada tahun 2024 yang menemukan adanya pengeluaran barang tanpa SOP dan penjualan yang tidak dilaporkan sejak sekitar Januari 2024 sampai Oktober 2024 ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena adanya rasa saling percaya dengan saksi IRWAN DIMIYATI (Selaku sales Seiko) dan saksi ACHMAD AGUS HARIYANTO (Selaku sales kantor) sebagai rekan kerja dan bekerja sama untuk melakukan pengeluaran barang tanpa mekanisme/SOP yang berlaku ;
- Bahwa barang yang dikeluarkan Terdakwa dari Gudang tanpa SOP berupa jam tangan merek Seiko dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kepada saksi IRWAN DIMIYATI sebanyak ± 514 pcs dengan nilai sekitar Rp.1.340.535.000,-
 2. Kepada saksi ACHMAD AGUS HARIYANTO sebanyak ± 937 pcs dengan nilai sekitar Rp.2.071.111.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari saksi Irwan Dimiyati namun Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari saksi ACHMAD AGUS HARIYANTO diklaim berasal dari toko pembeli. Bahwa uang tersebut diberikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa, dengan nominal tidak tetap, antara lain Rp.200.000,- atau Rp.400.000,- dan tidak secara rutin setiap bulan ;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2024 dilakukan audit terhadap barang milik PT. ASIA JAYA INDAH yang berada di gudang karena ditemukan adanya selisih antara barang yang keluar dengan pembayaran yang diterima perusahaan. Bahwa setelah ditemukan adanya selisih tersebut, pihak kantor pusat melakukan klarifikasi kepada para salesman dan juga admin Gudang, termasuk terdakwa. Selanjutnya, terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengeluarkan barang dari gudang tanpa melalui mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengeluarkan barang dari gudang milik PT.ASIA JAYA INDAH tanpa melalui mekanisme/SOP Perusahaan ;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh masing masing karyawan PT.Asia Jaya Indah berdasarkan hasil audit stock opname tersebut sebagai berikut:

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



a) (Merk Seiko) IRWAN DIMYATI :

- Kurang barang : 613 Pcs (Rp. 1.628.837.000)
- Kembali barang : 56 Pcs (Rp. 154.560.000)

Hasil barang yang digelapkan 557 Pcs **(Rp. 1.474.277.000)**

b) (Merk Seiko) ACHMAD AGUS HARIYANTO:

- Kurang barang : 1.122 Pcs (Rp. 2.521.232.000)
- Kembali barang : 222 Pcs (Rp. 546.833.000)

Hasil barang yang digelapkan 900 Pcs **(Rp. 1.974.399.000)**

c) (Merk Alba) ACHMAD AGUS HARIYANTO:

- Kurang barang : 2.264 Pcs (Rp. 1.256.170.500)
- Kembali barang : 240 Pcs (Rp. 139.342.500)

Hasil barang yang digelapkan 2024 Pcs (Rp. 1.116.828.000)

d) (Merk Lorus) ACHMAD AGUS HARIYANTO:

- Kurang barang : 245 Pcs (Rp. 23.907.000)

e) (Merk Alba) SUNG GOI HIEN:

- Kurang barang : 1.279 Pcs (Rp. 713.620.800)
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya telah mengakui mengeluarkan barang dari Gudang tanpa adanya invoice kepada saksi Achmad Agus Hariyanto senilai Rp.2.071.111.000,00. dan saksi Irwan Dimiyati senilai Rp.1.340.535.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Asia Jaya Indah mengalami kerugian sejumlah Rp 5.303.031.800,- (lima miliar tiga ratus tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 488 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf a dan huruf d jo Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAYATI pada bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan November tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2024, di PT. Asia Jaya Indah di Jalan Tunjungan Nomor 98-100, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, bersama dengan saksi ACHMAD AGUS HARIYANTO dan saksi IRWAN DIMIYATI (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing), supaya melakukan tindak pidana dengan cara

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, dan perbuatan terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAYATI bekerja di PT. ASIA JAYA INDAH perusahaan yang bergerak di bidang distributor resmi jam tangan merek Seiko, Alba, dan Lorus, yang berkantor di Jl. Tunjungan No. 98–100, Kota Surabaya sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Januari 2025 sebagai Admin Gudang Seiko ;

- Bahwa mekanisme pengeluaran barang yang benar sesuai SOP PT. ASIA JAYA INDAH adalah sebagai berikut:

1. Salesman menerima pesanan dari toko/pembeli;
2. Salesman menyerahkan daftar pesanan (sales order) kepada admin gudang;
3. Admin gudang menyiapkan barang pesanan;
4. Admin gudang menyerahkan daftar pesanan kepada admin kantor untuk diterbitkan nota;
5. Setelah nota diterbitkan, nota diserahkan kembali kepada admin gudang;
6. Barang beserta nota diserahkan kepada salesman untuk dikirim ke toko/pembeli;
7. Setelah barang diterima, nota ditandatangani dan distempel oleh toko;
8. Nota dikembalikan kepada gudang dan selanjutnya disimpan oleh admin kantor.

- Bahwa pihak yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang serta stok barang di gudang adalah admin Gudang serta barang contoh/display juga termasuk dalam perhitungan stok barang di Gudang ;

- Bahwa pembayaran dari toko/pembeli seharusnya dilakukan langsung melalui transfer ke rekening PT. ASIA JAYA INDAH atau dititipkan melalui sales. Bahwa untuk pembayaran kredit dengan jangka waktunya adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sejak nota diterbitkan ;

- Bahwa apabila pembayaran dilakukan melalui sales maka uang tersebut diserahkan kepada bagian keuangan Perusahaan dan yang bertanggung jawab melakukan pengecekan pembayaran dan piutang adalah admin kantor yaitu GO HANA YINELIA ;

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2024 dilakukan audit terhadap barang milik PT.ASIA JAYA INDAH yang berada di gudang karena ditemukan adanya selisih antara barang yang keluar dengan pembayaran yang diterima perusahaan. Bahwa setelah ditemukan adanya selisih tersebut, pihak kantor pusat melakukan klarifikasi kepada para salesman dan Terdakwa. Selanjutnya, tersangka mengakui bahwa dirinya telah mengeluarkan barang dari gudang tanpa melalui mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengeluarkan barang dari gudang milik PT. ASIA JAYA INDAH tanpa melalui mekanisme/SOP Perusahaan dengan cara memberikan barang kepada salesman yaitu saksi IRWAN DIMIYATI dan saksi ACHMAD AGUS HARIYANTO tanpa adanya daftar pesanan dari toko/pembeli dan tanpa adanya nota dari kantor kemudian setelah barang terjual baru dibuatkan nota yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh perusahaan.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan bulan September 2024 di gudang PT. ASIA JAYA INDAH yang beralamat di Jl. Tunjungan No. 98–100, Kota Surabaya, namun baru terungkap setelah dilakukan audit internal pada tahun 2024, yang menemukan adanya pengeluaran barang tanpa SOP dan penjualan yang tidak dilaporkan sejak sekitar Januari 2024 sampai Oktober 2024.
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang tanpa SOP adalah:
 1. IRWAN DIMIYATI selaku Sales Seiko;
 2. ACHMAD AGUS HARIYANTO selaku Sales Kantor.
- Bahwa barang yang dikeluarkan tanpa SOP berupa jam tangan merek Seiko, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kepada IRWAN DIMIYATI sebanyak ±514 pcs dengan nilai sekitar Rp.1.340.535.000,00.
 2. Kepada ACHMAD AGUS HARIYANTO sebanyak ±937 pcs dengan nilai sekitar Rp.2.071.111.000,00.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima keuntungan dari saksi ACHMAD AGUS HARIYANTO yang berasal dari toko pembeli Dimana uang tersebut diberikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan nominal antara Rp.200.000,- s/d Rp.400.000,- namun tidak secara rutin setiap bulan Terdakwa terima.

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan ACHMAD AGUS HARIYANTO dan IRWAN DIMYATI, serta yang dilakukan SUNG GOI HIEN adalah sebagai berikut :

a) (Merk Seiko) IRWAN DIMYATI :

- Kurang barang : 613 Pcs (Rp. 1.628.837.000)
- Kembali barang : 56 Pcs (Rp. 154.560.000)

Hasil barang yang digelapkan 557 Pcs **(Rp. 1.474.277.000)**

b) (Merk Seiko) ACHMAD AGUS HARIYANTO:

- Kurang barang : 1.122 Pcs (Rp. 2.521.232.000)
- Kembali barang : 222 Pcs (Rp. 546.833.000)

Hasil barang yang digelapkan 900 Pcs **(Rp. 1.974.399.000)**

c) (Merk Alba) ACHMAD AGUS HARIYANTO:

- Kurang barang : 2.264 Pcs (Rp. 1.256.170.500)
- Kembali barang : 240 Pcs (Rp. 139.342.500)

Hasil barang yang digelapkan 2024 Pcs (Rp. 1.116.828.000)

d) (Merk Lorus) ACHMAD AGUS HARIYANTO:

- Kurang barang : 245 Pcs (Rp. 23.907.000)

e) (Merk Alba) SUNG GOI HIEN:

- Kurang barang : 1.279 Pcs (Rp. 713.620.800)

- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh PT.Asia Jaya Indah saat ini adalah Rp5.303.031.800,- (lima miliar tiga ratus tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti Audit Stock Opname.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 486 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf a dan huruf d jo Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sudjono Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja swasta di PT. Asia Jaya Indah sejak bulan Juni 2001 s/d sekarang menjabat sebagai Manager Cabang Surabaya;

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Asia Jaya Indah bergerak dalam bidang distributor arloji merk Seiko, Alba, dan Lorus yang berkantor di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya;
- Bahwa Saksi dalam perkara yang dialami oleh PT. Asia Jaya Indah adalah sebagai Manager Cabang Surabaya dan sekaligus penerima kuasa dari Lee Alimin selaku Direktur Utama PT. Asia Jaya Indah sebagaimana surat kuasa 008/II/SK/2025 tanggal 12 Februari 2025;
- Bahwa PT. Asia Jaya Indah adalah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 08 tanggal 12 Oktober 2005 dengan NIB nomor 9120305262312 dan menjalankan bidang usaha Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam;
- Bahwa Saksi menjelaskan Struktur di PT. Asia Jaya Indah :
 - Presiden direktur Lee Alimin;
 - Direktur Kenley Lee;
 - Direktur Kevin Lie;
 - Presiden komisaris Lie Harjono;
 - Komisaris Jasper Lee.

Untuk kedudukan Lee Alimin selaku Presiden Direktur dalam PT. Asia Jaya Indah bisa dikatakan juga ikut sebagai Owner atau pemilik PT. Asia Jaya Indah, bisa juga dikatakan sebagai atasan langsung daripada pimpinan cabang seperti Saksi;

- Bahwa Saksi melaporkan dalam perkara ini adalah Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Dkk. sebagai berikut :

- a) Terdakwa Achmad Agus Hariyanto, bagian Sales kantor Seiko Alba;
 - b) Sdr. Irwan Dimyati, bagian Sales Supervisor;
 - c) Saksi Sung Goi Hien, bagian Sales Alba;
 - d) Sdri Go Hana Yinelia, admin kantor bagian membuka invoice dan bertanggungjawab atas nota tagihan;
 - e) Sdri. Muhayati, bagian admin gudang;
 - f) Saksi Poo Giok, bagian admin gudang;
- Bahwa mekanisme penerimaan karyawan di PT. Asia Jaya Indah adalah sebagai berikut :
 - a) Interview;
 - b) Setelah Perusahaan menganggap sesuai Kriteria, maka karyawan langsung di terima;

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Kemudian, untuk penunjukan atau pengangkatan karyawan hanya melalui Perintah Lisan dari Direksi;

d) Sehingga tidak ada surat pengangkatan dari perusahaan untuk nama nama tersebut diatas;

e) Yang ada hanya bukti penerimaan gaji dari Perusahaan kepada karyawan.

- Bahwa Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Dkk. telah melakukan pembuatan nota fiktif dan pengambilan barang gudang dari dua admin gudang berupa Arloji Seiko, Alba, dan Lorus tanpa Mekanisme atau SOP yang berlaku di Perusahaan;

- Bahwa Saksi mengetahui kronologi peristiwa/kejadian dimaksud sebagai berikut :

a) Pada sekitar bulan Oktober 2024, ada teguran dari pusat mengenai nota tagihan sejumlah Rp7.910.861.854,00 (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang seharusnya sudah terbayar lunas, ternyata Sdr. Achmad Agus Hariyanto diberi kepercayaan oleh toko untuk mengatur pembayaran nota tersebut dan oleh Sdr. Achmad Agus Hariyanto uang tersebut tidak seluruhnya dibayarkan untuk nota tagihan toko tersebut, melainkan sebagian pembayaran digunakan untuk pembayaran Nota Fiktif milik Sdr. Achmad Agus Hariyanto pribadi, sehingga muncul tagihan nota yang belum terbayar sejumlah Rp7.910.861.854,00 (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

b) Pada tanggal 5 November 2024, Sdr. Achmad Agus Hariyanto mengakui kepada pimpinan bahwa nota dengan jumlah tersebut adalah nota fiktif milik pribadi Sdr. Achmad Agus Hariyanto;

c) Pada tanggal 8 November 2024 perwakilan dari kantor Jakarta datang ke Surabaya untuk mengkonfirmasi kepada Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdri. Go Hana Yinelia mengenai notafiktif yang ada, dan Go Hana Yinelia melarikan diri;

d) Pada tanggal 12 November 2024, Pimpinan Cabang mengambil inisiatif untuk melakukan stock opname barang gudang. Dari stock opname tersebut diketahui bahwa stock

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di gudang tidak sesuai, terjadi selisih dengan stock yang sebenarnya (tambahan diluar nota fiktif), hasil dari situlah muncul pengakuan dari Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Sdr. Irwan, Sdr. Ahin, dan 2 (dua) orang admin gudang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kenapa bisa muncul teguran dari pusat mengenai nota tagihan yang belum terbayar lunas, ternyata ada sales kantor Sdr. Achmad Agus Hariyanto yang diberikan wewenang oleh salah satu toko pembeli untuk mengatur/memilah nota invoice mana yang harus dibayarkan ketika ada pembayaran masuk ke perusahaan, hal ini ternyata juga di ketahui oleh Sdri. Go Hana Yinelia bagian admin kantor selaku yang bertugas melakukan pengecekan terhadap nota yang belum terbayarkan dari setiap pembeli, dari situlah Saksi menganggap karena Sdr. Achmad Agus Hariyanto diberikan kewenangan tersebut akhirnya sering disalahgunakan oleh Sdr. Achmad Agus Hariyanto sehingga menimbulkan teguran mengenai nota tagihan yang belum terbayar;
- Bahwa sebenarnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Saksi sudah mengetahui hal tersebut namun sebelumnya berjalan aman tanpa ada teguran atau tagihan dari pusat;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan stock opname yang dilakukan oleh PT. Asia Jaya Indah didapati jumlah kurang barang yang ada di gudang adalah sebagai berikut :

a) Merek Alba :

- Terdakwa Achmad Agus Hariyanto : Rp1.256.170.500,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ratus rupiah) (sejumlah 2.264 pcs);
- sdr. Sung Goi Hien : Rp713.620.800,00 (tujuh ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) (sejumlah 1.279 pcs);

b) Merek Seiko :

- Sdr. Irwan Dimiyati : Rp1.628.837.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) (sejumlah 613 pcs);
- Sdr. Achmad Agus Hariyanto : Rp2.521.232.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) (sejumlah 1.122 pcs);

c) Merek Lorus :

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. Achmad Agus Hariyanto : Rp23.907.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) (sejumlah 245 pcs);

Keterangan jumlah tersebut diatas diluar nota fiktif yang diakui oleh Sdr. Achmad Agus Hariyanto yang jumlahnya senilai Rp7.910.861.854,00 (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa masing-masing tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:

- Sales Kantor Seiko Alba : melayani pelanggan/Toko yang order dengan datang langsung ke kantor, dan melayani orderan toko via chat dan telepon;
- Sales Supervisor : Melakukan order barang di lapangan dan bertanggungjawab ke target yang sudah ditetapkan, dan juga mengontrol kinerja para sales;
- Sales Alba : Melakukan order dilapangan;
- Admin Gudang : mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan invoice yang dibuat oleh admin kantor;
- Admin Kantor : membuka/membuat invoice sesuai list order dari Admin Gudang, Invoice tersebut lalu diserahkan ke Admin Gudang untuk pengeluaran barang yang ada di gudang;

- Bahwa bagaimana cara Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Dkk. melakukan tindak pidana tersebut sebagai berikut :

- a) Sdr. Achmad Agus Hariyanto melakukannya dengan cara melakukan :

- Order barang ke bagian admin gudang, lalu dibukakan nota oleh admin kantor atas nama toko (fiktif);
- Pengambilan barang langsung (tanpa nota) kepada dua orang admin gudang secara terus menerus;
- Pengambilan barang contoh barang kantor (yang dilakukan sendiri);

Hasil dari pengambilan barang tersebut dibawa sendiri secara diam-diam, dan dijual secara pribadi di online shop sdr Achmad Agus Hariyanto.

- b) Sdr. Irwan Dimyati melakukannya dengan cara :

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengambilan barang Arloji Seiko langsung dari admin gudang tanpa melalui SOP yang seharusnya (tanpa buka nota);
- pengambilan barang contoh sales;

Hal tersebut dilakukan secara terus menerus. Barang Tersebut dijual secara pribadi.

c) sdr. Sung Goi Hien melakukannya dengan cara mengambil barang contoh sales yang dipinjamkan dari gudang secara terus menerus. Barang tersebut dijual secara pribadi;

d) Sdri. Go Hana Yinelia sebagai Admin Kantor membuatkan *invoice* sesuai list order dari Sdr. Achmad Agus Hariyanto dengan menggunakan nama sebuah toko (yang sebagian dari *invoice* tersebut adalah nota fiktif). Toko tersebut seharusnya melakukan pembayaran secara cash, tetapi Sdri. Go Hana Yinelia membiarkan toko tersebut tidak membayar secara cash (berhutang) tanpa izin dari Pimpinan Cabang. Sampai nota yang belum terbayar An. toko tersebut bernilai Rp7.910.861.854,00 (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

e) Sdri. Muhayati sebagai Admin Gudang, mengeluarkan barang kepada Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdr. Irwan Dimiyati tanpa *invoice* secara terus menerus;

f) Sdri. Poo Giok sebagai Admin Gudang mengeluarkan barang kepada Sdr. Achmad Agus Hariyanto tanpa *invoice* secara terus menerus;

- Bahwa SOP penjualan barang dari gudang melalui sales :
 - Sales menerima order dari toko;
 - Admin gudang menyiapkan barang sesuai list orderan yang diterima dari sales;
 - Admin kantor membuka *invoice* sesuai list order dari Admin Gudang (*Invoice* diserahkan ke Admin Gudang);
 - Admin gudang mengeluarkan barang sesuai *invoice*;
 - Sales menerima barang dan *invoice* dari admin gudang;
 - Sales mengirim barang langsung ke toko, atau via ekspedisi atau divisi pengiriman;

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales memberikan tanda terima invoice yang telah diberi tanda tangan dan stempel toko ke admin gudang dan diteruskan ke admin kantor;
- Bahwa untuk sistem pembayaran dari pihak pembeli kepada PT. Asia Jaya Indah dilakukan kontan secara transfer setelah terbit invoice dari PT. Asia Jaya Indah yang menunjukkan nominal harga yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli/pemesan;
- Bahwa ada juga dengan sistem pembayaran secara kredit, biasanya sistem tersebut digunakan kepada para pembeli atau toko pemesan yang sudah lama bekerjasama dengan PT. Asia Jaya Indah dengan jangka waktu kredit 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal invoice dikeluarkan;
- Bahwa Sdr. Achmad Agus Haryanto, Dkk. melakukan penggelapan dalam jabatan atas barang berupa arloji merek seiko, alba, dan lurus milik PT. Asia Jaya Indah pada periode Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024 di Surabaya tepatnya di gudang yang beralamatkan di Jl. Tunjungan 98-100 Kota Surabaya;
- Bahwa stock opname yang dilakukan secara internal dimulai sejak tahun 2018 sampai tahun 2024, karena secara periodik stock opname dilakukan setiap tahun, namun sejak covid stock opname tidak dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Sdr. Achmad Agus Haryanto, Dkk. meminta bagian gudang mengeluarkan barang untuk dikirim kepada toko-toko yang melakukan order/pembelian, yang Saksi dapat sajikan adalah bukti berupa nota fiktif dan barang yang diambil di gudang tanpa melalui SOP yang benar;
- Bahwa nota pembelian fiktif yang dimiliki Sdr. Achmad Agus Haryanto, Dkk. yang diajukan kepada bagian gudang untuk bisa mengeluarkan barang milik PT. Asia Jaya Indah dibuat oleh Admin Kantor PT. Asia Jaya Indah Surabaya, yaitu : Sdri. Go Hana Yinelia;
- Bahwa Saksi belum pernah mengkonfirmasi ke toko yang melakukan pembelian terkait dengan nota pembelian fiktif yang di gunakan oleh Sdr. Achmad Agus Haryanto, Dkk., karena banyak yang dijual ke toko online;
- Bahwa setelah dilakukan stok opname dan perhitungan tagihan nota fiktif yang diakui oleh Sdr. Achmad Agus Haryanto yang jumlahnya senilai Rp7.910.861.854,00 (tujuh miliar sembilan ratus

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



sepuluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) ternyata bukti tagihan tersebut dapat diselesaikan oleh Achmad Agus Hariyanto;

- Bahwa terkait nota fiktif yang mengatasnamakan PT. Ming Jaya Sejahtera telah dikonfirmasi oleh PT. Asia Jaya Indah (Pusat) kepada PT. MJS bahwa untuk nota tersebut sudah lunas dibayar oleh PT. MJS sebagaimana bukti transfer terlampir di BAP;

- Bahwa memang untuk pembayaran dari PT. MJS selalu dalam jumlah yang besar karena sudah berlangganan sejak lama, sehingga PT. MJS melakukan pembayaran gabungan dari beberapa invoice (dijadikan 1 (satu) sesuai tagihan yang ada), maka setelah dilakukan pengecekan kembali oleh PT. Asia Jaya Indah (pusat) bisa dipastikan jika nota yang merupakan fiktif tersebut adalah nota asli yang sudah terbayar lunas oleh PT. MJS;

- Bahwa Sdr. Achmad Agus Haryanto, Dkk. untuk sekarang sudah tidak lagi menjadi karyawan di PT. Asia Jaya Indah, statusnya di nonaktifkan sejak Februari 2025;

- Bahwa PT. Asia Jaya Indah memberikan gaji kepada Sdr. Achmad Agus Haryanto, Dkk. sampai bulan Januari 2025;

- Bahwa Saksi lain yang mengetahui terkait dengan perkara tersebut yaitu :

- a) Sdri. Erfiani;
- b) Sdri. Yeti Lindawati;

- Bahwa setelah Sdr. Achmad Agus Hariyanto mengakui perbuatannya, yang bersangkutan dengan spontanitas menyerahkan:

- a) Sepeda motor Yamaha N-Max senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- b) Sepeda motor listrik senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c) Arloji Seiko senilai Rp546.833.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) (sejumlah 222 pcs);
- d) Arloji Alba senilai Rp139.342.500,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) (sejumlah 240 pcs);

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Arloji merk lain senilai Rp141.425.650,00 (seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) (sejumlah 262 pcs);
- Bahwa Saksi menjelaskan :
 - a) Sdr Achmad Agus Hariyanto tidak bersedia menjelaskan dipergunakan untuk apa barang tersebut;
 - b) Sdr Irwan Dimiyati mengakui bahwa hasil dari penjualan barang tersebut digunakan untuk biaya anak sekolah;
 - c) Sdr. Sung Goi Hien mengakui bahwa hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk biaya anak sekolah;
- Bahwa berdasarkan hasil audit stock opname PT. Asia Jaya Indah Cabang Surabaya pada tanggal 7 Juli 2025 didapati hasil :
 - Total barang Seiko di print stock (yang harusnya ada)= 14.804 Pcs, barang kurang= 1.735 Pcs;
 - Total Barang Alba di print stock (yang seharusnya ada)= 61.338 Pcs, barang kurang= 3.543 Pcs;
 - Total barang Lorus di print stock (tang seharusnya ada)= 1.424 Pcs, barang kurang= 245 Pcs;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing karyawan PT. Asia Jaya Indah berdasarkan hasil audit *stock opname* tersebut sebagai berikut :
 - (Merk Seiko) Irwan Dimiyati :
 - Kurang barang: 613 Pcs (Rp1.628.837.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah));
 - Kembali barang: 56 Pcs (Rp154.560.000,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah));
 - Hasil barang yang digelapkan 557 Pcs (Rp1.474.277.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah));
 - (Merk Seiko) Achmad Agus Hariyanto :
 - Kuang barang: 1.122 Pcs (Rp2.521.232.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah));
 - Kembali barang: 222 Pcs (Rp546.833.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah));

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Hasil barang yang digelapkan 900 Pcs (Rp1.974.399.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah));

- (Merk Alba) Achmad Agus Hariyanto:
 - Kurang barang: 2.264 Pcs (Rp1.256.170.500,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah));
 - Kembali barang: 240 Pcs (Rp139.342.500,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah));

Hasil barang yang digelapkan 2024 Pcs (Rp1.116.828.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah));

- (Merk Lorus) Achmad Agus Hariyanto :
 - Kurang barang: 245 Pcs (Rp23.907.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah));
- (Merk Alba) Terdakwa **Sung Goi Hien** :
 - Kurang barang: 1.279 Pcs (Rp713.620.800,00 (tujuh ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah));

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Asia Jaya Indah berdasarkan Audit Stock Opname adalah Rp5.303.031.800,00 (lima milyar tiga ratus tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya telah mengakui mengeluarkan barang dari Gudang tanpa adanya invoice kepada sdr. Achmad Agus Hariyanto senilai Rp.2.071.111.000,00. dan sdr. Irwan Dimyati senilai Rp.1.340.535.000,;
- Bahwa berdasarkan keterangan sales, sdr. Achmad Agus Hariyanto bekerja sama dengan pihak admin gudang dengan cara memberikan sejumlah uang sebagai imbalan kepada admin gudang, sehingga sdr. Achmad Agus Hariyanto dapat mengambil barang berupa jam tangan tanpa melalui prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku di PT. Asia Jaya Indah ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Erfiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja swasta di PT. Asia Jaya Indah Surabaya sejak Juni 2007 s/d sekarang sebagai admin retail/HRD dan sejak Januari 2025 Saksi memegang admin gudang grosir;
- Bahwa PT. Asia Jaya Indah bergerak dalam bidang distributor arloji merk Seiko, Alba, Lorus yang berkantor di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya;
- Bahwa Saksi sebagai Admin Stok Grosir bertanggung jawab atas stock barang dan mengeluarkan barang sesuai invoice dan faktur pajak untuk diserahkan ke bagian pengiriman;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sudjono Hadi sejak Juni 2007 di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya dalam hubungan pekerjaan;
- Bahwa PT. Asia Jaya Indah adalah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 08 tanggal 12 Oktober 2005 dengan NIB nomor 9120305262312 dan menjalankan bidang usaha perdagangan besar perhiasan dan jam tangan khusus merk Seiko Alba;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Saksi Sudjono Hadi dalam perkara tersebut adalah Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Dkk. sebagai berikut :
 - a) Sdr. Achmad Agus Hariyanto, bagian sales kantor Seiko Alba;
 - b) Sdr. Irwan Dimyati, bagian sales supervisor;
 - c) Sdr. Sung Goi Hien, bagian sales Alba;
 - d) Sdr. Go Hana Yinelia, admin kantor bagian membuka invoice dan bertanggung jawab atas nota tagihan;
 - e) Sdr. Muhayati, bagian admin gudang jam tangan Seiko;
 - f) Saksi Poo Giok, bagian admin gudang jam tangan Alba, Lorus;
- Bahwa Saksi kenal dengan :
 - a) Sdr. Achmad Agus Haryanto, sejak thn 2007 di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya dalam hubungan pekerjaan;
 - b) Sdr. Irwan Dimyati, sejak thn 2007 di Jl. Tunjungan 98-100 dalam hubungan pekerjaan;
 - c) sdr. Sung Goi Hien, sejak thn 2007 di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya dalam hubungan pekerjaan;

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sdr. Go Hana Yinelia, sejak thn 2007 di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya dalam hubungan pekerjaan;
- e) Sdr. Muhayati, sejak thn 2011 di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya dalam hubungan pekerjaan;
- f) Saksi Poo Giok, sejak thn 2009 di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya dalam hubungan pekerjaan;
- Bahwa jabatan dari Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Dkk. sebagai berikut :
 - a) Sdr. Achmad Agus adalah bagian sales kantor Seiko Alba;
 - b) Sdr. Irwan Dimyati adalah bagian sales supervisor;
 - c) Sdr. Sung Goi Hien adalah bagian sales Alba;
 - d) Sdr. Go Hana Yinelia adalah bagian membuka *invoice* dan bertanggungjawab atas nota tagihan;
 - e) Sdr. Muhayati adalah bagian admin gudang (jam tangan Seiko);
 - f) Sdr. Poo Giok adalah bagian admin gudang (jam tangan Alba, Lorus);
- Bahwa Mekanisme penerimaan karyawan di PT. Asia Jaya Indah adalah :
 - a) Interview;
 - b) Setelah Perusahaan menganggap sesuai kriteria, maka karyawan langsung diterima;
 - c) Kemudian, untuk penunjukan atau pengangkatan karyawan hanya melalui Perintah Lisan dari Direksi;
 - d) Sehingga tidak ada surat pengangkatan dari perusahaan untuk nama nama tersebut diatas;
- Bahwa Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Dkk. telah melakukan pembuatan nota fiktif dan pengambilan barang gudang dari dua admin gudang berupa arloji Seiko, Alba, Lorus tanpa mekanisme atau SOP yang berlaku diperusahaan dari pak Sudjono Hadi selaku pimpinan Cabang dengan kronologi peristiwa sebagai berikut :
 - Pada sekitar bulan Oktober 2024, ada teguran dari pusat mengenai nota tagihan sejumlah Rp7.910.861.854,00 (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang seharusnya sudah terbayar lunas. Ternyata Sdr. Achmad Agus Hariyanto

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kepercayaan oleh toko untuk mengatur pembayaran nota tersebut dan oleh Sdr. Achmad Agus Hariyanto uang tersebut tidak seluruhnya dibayarkan untuk nota tagihan toko tersebut, melainkan sebagian pembayaran digunakan untuk pembayaran Nota Fiktif milik Sdr. Achmad Agus Hariyanto pribadi, sehingga muncul tagihan nota yang belum terbayar sejumlah Rp7.910.861.854,00 (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

- Pada tanggal 5 November 2024, Sdr. Achmad Agus Hariyanto mengakui kepada pimpinan bahwa nota dengan jumlah tersebut adalah nota fiktif milik pribadi Sdr. Achmad Agus Hariyanto;

- Pada tanggal 8 November 2024 perwakilan dari kantor Jakarta datang ke Surabaya untuk mengkonfirmasi kepada Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdri. Go Hana Yinelia mengenai notafiktif yang ada;

- Pada tanggal 12 November 2024, Pimpinan Cabang mengambil inisiatif untuk melakukan stock opname barang gudang. Dari stock opname tersebut diketahui bahwa stock barang di gudang tidak sesuai, terjadi selisih dengan stock yang sebenarnya (Tambahan diluar nota fiktif), hasil dari situlah muncul pengakuan dari Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Sdr. Irwan, Sdr. Ahin (sdr. Sung Goi Hien), dan 2 (dua) orang admin gudang;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya *stock opname* yang dilakukan oleh PT. Asia Jaya Indah didapati jumlah kurang barang yang ada di gudang, stock opname juga dilakukan di gudang admin stock retail;

- Bahwa berdasarkan stock opname yang dilakukan oleh PT. Asia Jaya Indah didapati jumlah kurang barang yang ada di gudang adalah sebagai berikut :

- Merek Alba :

- Sdr. Achmad Agus Hariyanto: Rp1.256.170.500,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) (sejumlah 2.264 pcs);

- sdr. Sung Goi Hien: Rp713.620.800,00 (tujuh ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) (sejumlah 1.279 pcs);

- Merek Seiko :

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Irwan Dimiyati : Rp1.628.837.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) (sejumlah 613 pcs);
- Sdr. Achmad Agus Hariyanto : Rp2.521.232.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) (sejumlah 1.122 pcs);
- Merek Lorus :
 - Sdr. Achmad Agus Hariyanto : Rp23.907.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) (sejumlah 245 pcs);

Keterangan jumlah tersebut diatas diluar nota fiktif yang diakui oleh Sdr. Achmad Agus Hariyanto yang jumlahnya senilai Rp7.910.861.854,00 (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa Saksi ketahui ada tunggakan nota tagihan atas nama satu toko, padahal toko tersebut status pembeliannya kontan;
- Bahwa setelah dilakukan stock opname barang gudang, baru diketahui bahwa kedua admin gudang mengeluarkan barang tanpa invoice kepada sales terlapor, sehingga terjadi minus stock;
- Bahwa Saksi juga dilibatkan dalam stock opname sehingga mengetahui jika ada stock kurang barang yang keluar dari gudang;
- Bahwa Para Terdakwa juga dilihat dalam stock opname tersebut sehingga dari kekurangan barang digudang tersebut Para Terdakwa selanjutnya membuat surat pernyataan masing masing;
- Bahwa berdasarkan ingatan Saksi, kegiatan stock opname pada gudang PT. Asia Jaya Indah untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 didasarkan pada data administrasi, karena sejak masa pandemi Covid-19 tidak pernah dilakukan stock opname fisik;
- Bahwa dari hasil stock opname pada gudang PT. Asia Jaya Indah tersebut diketahui kekuarang barang pada gudang PT. Asia Jaya Indah yang dilakukan seingat Saksi pada bulan Desember 2024, data stock opname sebagai barang bukti diperlihatkan dalam persdianan;
- Bahwa masing masing tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales kantor Seiko Alba : melayani pelanggan yang order dengan datang langsung ke kantor, dan melayani orderan toko via chat dan telepon;
- Sales supervisor : melakukan order barang di lapangan dan bertanggungjawab ke target yang sudah ditetapkan, dan juga mengontrol kinerja para sales;
- Sales Alba : Melakukan order dilapangan;
- Admin gudang : mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan invoice yang dibuat oleh admin kantor;
- Admin kantor : membuka/membuat *invoice* sesuai list order dari Admin Gudang, *Invoice* tersebut lalu diserahkan ke Admin Gudang untuk pengeluaran barang yang ada di gudang!
- Bahwa SOP penjualan barang dari gudang melalui sales :
 - Sales menerima order dari toko;
 - Admin gudang menyiapkan barang sesuai list orderan yang diterima dari sales;
 - Admin kantor membuka *invoice* sesuai list order dari Admin Gudang (*Invoice* diserahkan ke Admin Gudang);
 - Admin gudang mengeluarkan barang sesuai *invoice*;
 - Sales menerima barang dan *invoice* dari admin gudang;
 - Sales mengirim barang langsung ke toko, atau via ekspedisi atau divisi pengiriman;
 - Sales memberikan tanda terima *invoice* yang telah diberi tandatangan dan stempel toko ke admin gudang dan diteruskan ke admin kantor;
- Bahwa untuk sistem pembayaran dari pihak pembeli kepada PT. Asia Jaya Indah dilakukan kontan secara transfer setelah terbit *invoice* dari PT. Asia Jaya Indah yang menunjukkan nominal harga yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli/pemesan;
- Bahwa ada juga dengan sistem pembayaran secara kredit, biasanya sistem tersebut digunakan kepada para pembeli atau toko pemesan yang sudah lama bekerjasama dengan PT. Asia Jaya Indah dengan jangka waktu kredit 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal *invoice* dikeluarkan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Sdr. Achmad Agus Haryanto, Dkk. meminta bagian gudang mengeluarkan barang untuk dikirim kepada toko-toko yang melakukan order/pembelian, yang

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dapat sajikan adalah bukti berupa nota fiktif dan barang yang diambil di gudang tanpa SOP;

- Bahwa Saksi belum pernah mengkonfirmasi ke toko yang melakukan pembelian terkait dengan nota pembelian fiktif yang di gunakan oleh Sdr. Achmad Agus Haryanto, Dkk. untuk mengeluarkan barang dari gudang, karena banyak yag dijual ke toko online;
- Bahwa Saksi megetahui dan mendengar setelah Sdr. Achmad Agus Hariyanto mengakui perbuatannya, yang bersangkutan dengan spontanitas menyerahkan :

- a) Sepeda motor Yamaha N-Max senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- b) Sepeda motor listrik senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c) Arloji Seiko senilai Rp546.833.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) (sejumlah 222 pcs);
- d) Arloji Alba senilai Rp139.342.500,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) (sejumlah 240 pcs);
- e) Arloji merk lain senilai Rp141.425.650,00 (seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) (sejumlah 262 pcs);

- Bahwa berdasarkan kerugian yang dialami PT. Asia Jaya Indah dalam perkara saat ini sejumlah Rp5.303.031.800,00 (lima milyar tiga ratus tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti *stock opname* yang ada;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membuat surat pernyataan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Yetti Lindawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asia Jaya Indah Surabaya sejak tahun 1994 s/d sekarang menjabat sebagai admin gudang retail;

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Asia Jaya Indah bergerak dalam bidang distributor arloji merk Seiko, Alba, Lorus yang berkantor di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai admin gudang retail adalah :
 - Bertanggungjawab atas stock barang retail;
 - Memantau penjualan Show Room (Retail);
 - Memberi tambahan arloji yang terjual di Show Room;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sudjono Hadi pada tahun Juni 2001 di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya dalam hubungan pekerjaan;
- Bahwa PT. Asia Jaya Indah adalah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 08 tanggal 12 Oktober 2005 dengan NIB nomor 9120305262312 dan menjalankan bidang usaha perdagangan besar perhiasan dan jam;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Saksi Sudjono Hadi dalam perkara tersebut adalah Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Dkk. sebagai berikut :
 - Sdr. Achmad Agus Hariyanto, bagian sales kantor Seiko Alba;
 - Sdr. Irwan Dimyati, bagian sales supervisor;
 - sdr. Sung Goi Hien, bagian sales Alba;
 - Sdri Go Hana Yinelia, bagian admin kantor;
 - Sdri. Muhayati, bagian admin gudang;
 - Saksi Poo Giok, bagian admin gudang;
- Bahwa Saksi kenal dengan :
 - a) Sdr. Achmad Agus Haryanto, sejak thn 2000 di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya dalam hubungan pekerjaan;
 - b) Sdr. Irwan Dimyati, sejak thn 1999 di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya dalam hubungan pekerjaan;
 - c) Sdr. Sung Goi Hien, sejak thn 1996 di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya dalam hubungan pekerjaan;
 - d) Sdri Go Hana Yinelia, sejak thn 1994 di Jl. Tunjungan 98-100 Surabaya dalam hubungan pekerjaan;
 - e) Sdri. Muhayati, sejak thn 2011 dalam hubungan pekerjaan;
 - f) Sdr. Poo Giok, sejak thn 2009 dalam hubungan pekerjaan;
- Bahwa jabatan dari Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Dkk. adalah sebagai berikut :
 - Sdr. Achmad Agus adalah bagian sales kantor Seiko Alba;

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Irwan Dimyati adalah bagian sales supervisor;
- sdr.Sung Goi Hien adalah bagian sales Alba;
- Sdri. Go Hana Yinelia adalah bagian membuka *invoice* dan bertanggungjawab atas nota tagihan;
- Sdri. Muhayati adalah bagian admin gudang (jam tangan Seiko);
- sdr. Poo Giok adalah bagian admin gudang (Jam Tangan Alba, Lorus);
- Bahwa Saksi mendengar Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Dkk. telah melakukan pembuatan nota fiktif dan pengambilan barang gudang dari dua admin gudang berupa arloji Seiko, Alba, Lorus tanpa mekanisme atau SOP yang berlaku di perusahaan;
- Bahwa Saksi mendengar adanya tunggakan nota tagihan atas nama satu toko, sedangkan toko tersebut seharusnya membayar secara cash. Kedua admin gudang mengeluarkan barang kepada sales tanpa *invoice*, sehingga *stock* barang banyak yang kurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada *stock* barang yang keluar dari gudang yang tidak sesuai SOP, karena gudang retail dan gudang grosir berbeda ruangan;
- Bahwa masing masing tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:
 - Sales kantor Seiko Alba : melayani pelanggan yang order dengan datang langsung ke kantor, dan melayani orderan toko via chat dan telepon;
 - Sales supervisor : melakukan order barang di lapangan dan bertanggungjawab ke target yang sudah ditetapkan, dan juga mengontrol kinerja para sales;
 - Sales Alba : melakukan order dilapangan;
 - Admin gudang : mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan *invoice* yang dibuat oleh admin kantor;
 - Admin kantor : membuka/membuat *invoice* sesuai list order dari admin gudang, *invoice* tersebut lalu diserahkan ke admin gudang untuk pengeluaran barang yang ada di gudang;
- Bahwa SOP penjualan barang dari gudang melalui sales:
 - Sales menerima order dari toko;
 - Admin gudang menyiapkan barang sesuai list orderan yang diterima dari sales;

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Admin kantor membuka invoice sesuai list order dari admin gudang (invoice diserahkan ke admin gudang);
- Admin gudang mengeluarkan barang sesuai invoice;
- Sales menerima barang dan invoice dari admin gudang;
- Sales mengirim barang langsung ke toko, atau via ekspedisi atau divisi pengiriman;
- Sales memberikan tanda terima invoice yang telah diberi tanda tangan dan stempel toko ke admin gudang dan diteruskan ke admin kantor;
- Bahwa untuk sistem pembayaran dari pihak pembeli kepada PT. Asia Jaya Indah dilakukan kontan secara transfer setelah terbit invoice dari PT. Asia Jaya Indah yang menunjukkan nominal harga yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli/pemesan;
- Bahwa ada juga dengan sistem pembayaran secara kredit, biasanya sistem tersebut digunakan kepada para pembeli atau toko pemesan yang sudah lama bekerjasama dengan PT. Asia Jaya Indah dengan jangka waktu kredit 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal invoice dikeluarkan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Sdr. Achmad Agus Haryanto, Dkk. meminta bagian gudang mengeluarkan barang untuk dikirim kepada toko-toko yang melakukan order/pembelian;
- Bahwa berdasarkan kerugian yang di alami PT. Asia Jaya Indah dalam perkara saat ini sejumlah Rp5.303.031.800,00 (lima milyar tiga ratus tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti *stock opname* yang ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Asia Jaya Indah sejak sekitar tahun 2011 sampai terakhir pada sekitar bulan Januari 2025, sebagai admin gudang seiko, bekerja dalam bidang distributor jam tangan merk seiko alba lurus, yang berkantor di Jl. Tunjungan 98 – 100, Kota Surabaya;

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Asia Jaya Indah sejak sekitar bulan Januari 2025, dengan alasan dikeluarkan oleh PT. Asia Jaya Indah karena PT. Asia Jaya Indah menganggap Terdakwa telah mengeluarkan dan menggunakan barang di gudang milik PT. Asia Jaya Indah tanpa Mekanisme/SOP yang benar untuk Terdakwa serahkan kepada para sales;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin gudang seiko adalah menyiapkan barang jam tangan Seiko di gudang yang di minta oleh Salesman ketika ada pembelian/order;
- Bahwa barang milik PT. Asia Jaya Indah yang Terdakwa kerjakan adalah berupa arloji/jam tangan merek Seiko;
- Bahwa PT. Asia Jaya Indah bergerak dalam bidang distributor resmi jam tangan merek Seiko, Alba, dan Lorus, Untuk yang di cabang Surabaya pimpinan adalah Sdr. Sudjono hadi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sudjono Hadi, dalam hubungan pekerjaan sebagai pimpinan cabang kantor di surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis awal mula terjadinya permasalahan antara Saksi dengan PT. Asia Jaya Indah sebagai berikut :
 - Pada sekitar bulan Oktober 2024 dilakukan audit terhadap barang milik PT. Asia Jaya Indah yang ada di gudang karena ditemukan ada selisih pembayaran barang yang keluar dari gudang;
 - Setelah ditemukan adanya selisih barang tersebut, pada sales termasuk Terdakwa di tanya oleh pihak kantor pusat mengenai kekurangan tersebut, setelah itu Terdakwa mengakui jika memang Terdakwa telah melakukan pengeluaran barang dari gudang tanpa mekanisme/SOP yang benar;
 - setahu Terdakwa invoice tersebut dikeluarkan oleh PT. Asia Jaya Indah atas dasar list order dari sales Sdr. Achmad agus hariyanto;
 - invoice tersebut adalah invoice asli;
 - invoice tersebut merupakan bukti orderan/pembelian dari toko yang disebutkan didalam invoice tersebut kepada PT. Asia jaya indah;
 - yang mengetahui jika invoice tersebut adalah semua karyawan PT. Asia Jaya Indah;
 - setahu Terdakwa memang invoice tersebut merupakan pembelian dari PT. Ming Jaya Sejahtera yang belum terbayarkan kepada PT. Asia Jaya Indah, tetapi setahu Terdakwa dari PT. Ming

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Jaya Sejahtera sudah membayar kepada sales Sdr. Achmad Agus Hariyanto namun belum di laporkan ke PT. Asia Jaya Indah.

- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan barang dari gudang milik PT. Asia Jaya Indah tanpa melalui mekanisme/SOP yang berlaku;
- Bahwa mekanisme/SOP pengeluaran stock barang milik PT. Asia Jaya Indah dari gudang seharusnya salesman memberikan list order dari toko/pembeli baru Terdakwa sebagai admin gudang menyiapkan barang orderan tersebut.
- Bahwa setelah barang sudah siap baru Terdakwa menyerahkan list order dari salesman kepada admin kantor untuk di terbitkan nota, ketika nota sudah terbit nota akan Terdakwabawa untuk pengeluaran barang di gudang. Baru barang beserta nota Terdakwa serahkan kepada salesman untuk dikirim ke toko/pembeli.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya barang dan stock barang di gudang adalah admin gudang;
- Bahwa benar jika barang contoh/display milik PT. Asia Jaya Indah juga masuk dalam penghitungan stock barang yang ada di gudang;
- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah yaitu dengan cara ketika ada salesman baik Sdr. Irwan Dimiyati dan Sdr. Achmad Agus Hariyanto meminjam barang kepada admin gudang tanpa menggunakan list order dari toko/pembeli bersedia mengeluarkan barang tersebut, seharusnya jika sesuai mekanisme/SOP yang benar barang di gudang baru bisa keluar jika ada list order dari salesman dan sudah terbit nota dari kantor. Ketika barang sudah terjual, barulah salesman membukakan Nota, seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan oleh perusahaan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan sekitar bulan September 2024, Saksi melakukannya di gudang kantor PT. Asia Jaya Indah alamat Jl. Tunjungan 98 – 100, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah karena Terdakwa sudah saling percaya dengan Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdr. Irwan Dimiyati sebagai rekan kerja;

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah adalah Sdr. Achmad Agus Hariyanto selaku salesman kantor dan Sdr. Irwan Dimiyati selaku salesman Seiko;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdr. Irwan Dimiyati dalam melakukan perbuatan mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah tersebut;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah jam tangan merk Seiko, untuk jumlah yang Terdakwa keluarkan tanpa SOP yang berlaku mulai dari 2015 sampai 2024 :
 - a) kepada Sdr. Irwan Dimiyati sekitar 514 pcs, dengan total nilai barang sekitar Rp. 1.340.535.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b) kepada Sdr. Achmad Agus Hariyanto sekitar 937 pcs, dengan total nilai barang sekitar Rp. 2.071.111.000,- (dua miliar tujuh puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

sebagaimana surat pernyataan yang pernah Terdakwabuut di kantor PT. Asia Jaya Indah;

- Bahwa Jika dari Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Terdakwa pernah mendapatkan uang tetapi yang bersangkutan mengatasmakan uang tersebut dari Toko pembeli, karena kalau Sdr. Achmad Agus Hariyanto mengatakan jika uang tersebut dari dirinya, Terdakwa tidak akan mau menerimanya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang dari Sdr. Irwan Dimiyati di setiap pengeluaran barang yang ada di gudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang berlaku di PT. Asia Jaya Indah.
- Biasanya uang tersebut diberikan Sdr. Achmad Agus Hariyanto kepada Saksi secara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan nominal yang tidak menentu, kadang Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- tidak selalu setiap sebulan sekali;
- Bahwa SOP penjualan barang dari gudang melalui sales :
 - a) Sales memasarkan ke toko/pembeli;
 - b) Toko order kepada sales;
 - c) Sales membawa sales order kepada admin gudang;
 - d) Admin gudang sipkan barang;

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Adminn gudang serahkan list order kepada admin kantor untuk di bikinkan nota;
- f) Setelah Nota jadi diserahkan ke admin gudang untuk di cek kesiapan barang;
- g) Barang sudah siap di serahkan kepada sales untuk dikirim kepada toko pembeli;
- h) Barang diterima toko, nota ditandatangani toko/pembeli dengan stempel;
- i) Sales menyerahkan nota yang sudah di tandatangani dan di stempel kepada gudang;
- j) Gudang menyerahkan lagi nota kepada admin kantor untuk di simpan.

- Bahwa setahu Terdakwa untuk sistem pembayaran dari pihak toko/pembeli harusnya langsung dibayar secara transfer ke rekening PT. Asia Jaya Indah, kadang juga ada yang di titipkan melalui sales. Ada juga pembayaran secara kredit dengan jangka waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan terhitung setelah nota dikeluarkan, jika ada uang yang dibayarkan melalui sales, uang tersebut diserahkan oleh sales langsung ke bagian keuangan di PT. Asia Jaya Indah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat list order palsu/fiktif dengan mengatasnamakan toko lain untuk bisa diterbitkan nota pembelian oleh kantor;

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap pembayaran yang sudah masuk atau tagihan pembayaran adalah admin kantor dalam hal ini adalah Sdri. Go Hana Yinelia;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu para salesman menjual kepada siapa saja barang milik PT. Asia Jaya Indah tanpa mekanisme/SOP yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan perbuatan tersebut dengan salesman yang bernama Irwan Dimiyati dan Sdr. Achmad Agus Hariyanto karena yang bersangkutan adalah Sales Seiko dan Sales kantor yang bisa memasarkan barang merk Seiko dan Saksi adalah admin gudang Seiko, untuk sales lainnya Terdakwa tidak pernah ada hubungan terkait pengeluaran barang dari gudang Seiko;

- Bahwa terakhir PT. Asia Jaya Indah Memberikan gaji Terdakwa pada bulan Januari 2025 itupun hanya separuh gaji;

- Bahwa setahu Terdakwa seluruh karyawan di PT. Asia Jaya Indah surabaya mengetahui kejadian tersebut;

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan karena sudah percaya saja dengan dan Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdr. Irwan Dimiyati sebagai sales walaupun Saksi tahu itu memang menyalahi SOP yang berlaku;
- Bahwa benar isi surat pernyataan yang membuat dan menandatangani saat itu di kantor PT. Asia Jaya Indah, setelah dilakukan stock opname terdapat kekurangan barang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, yang telah diterima oleh sales Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdr. Irwan Dimiyati ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada yang pernah Terdakwa kembalikan dari kerugian yang di alami oleh PT. Asia Jaya Indah;
- Bahwa Terdakwa merasah bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asia Jaya Indah No. 8 tanggal 12 Oktober 2005, di Notaris Mariana Subagia, S.H. alamat Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 Blok B No. 12 Jakarta Utara;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Achmad Agus Hari 5 desember 2024;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Go Hana Yinelia tanggal 8 November 2024;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Muhayati;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Sung Goi Hin;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Poo Giok;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Achmad Agus Hari tanggal 8 November 2025;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Irwan Dimiyati tanggal 5 Desember 2025;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Sung Goi Hin tanggal 5 Desember 2024;

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) bendel asli legalisir Resume Dari Hasil Audit Barang Asia Jaya Indah Surabaya tanggal 7 Juli 2025;
11. 1 (satu) bendel Printout Legalisir Rekap Buku Harian PT. ASIA JAYA INDAH SURABAYA;
12. 10 (sepuluh) bendel Fotocopy Legalisir Daftar Tagihan Harian PT. ASIA JAYA INDAH SURABAYA bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024;
13. 1 (satu) bendel fotocopy tagihan nota outstanding dari kantor pusat bulan Januari 2025;
14. 1 (satu) bendel Printout dan Fotocopy legalisir Rekap Buku Besar (Piutang);
15. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir daftar Nota pembelian yang belum terbayarkan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 atas nama pelanggan PT. MING JAYA SEJAHTERA;
16. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Go Man Yin (Go Hana Yinelia) sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Mei 1981;
17. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Ach Agus Haryanto sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan April 2000;
18. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Poo Giok sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Oktober 2009;
19. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Sung Goi Hin sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Juli 1996;
20. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Irwan Dimiyati sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Oktober 1999;
21. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Muhayati sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja tahun 2009;
22. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Poo Giok sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Oktober 2009;

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Go Man Yin (Go Hana Yinelia) sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Mei 1981;

24. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Muhayati sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan tahun 2011;

25. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Poo Giok sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Oktober 2009;

26. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Sung Goi Hin sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Juli 1996;

27. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Ach Agus Haryanto sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan April 2000;

28. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Irwan Dimiyati sebagai karyawan di PT. ASIA JAYA INDAH, tahun masuk kerja bulan Oktober 1999;

29. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor : 008/II/SK/2025 dari Direktur PT. Asia Jaya Indah Lee Alimin sebagai pemberi kuasa kepada Sudjono Hadi sebagai penerima kuasa tanggal 12 Februari 2025.

30. 1 (satu) bendel asli bukti pengembalian barang beserta bukti transfer kepada PT. Asia jaya indah ;

Yang kesemua alat bukti tersebut diatas diakui kebenarannya oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Asia Jaya Indah sejak sekitar tahun 2011 sampai terakhir pada sekitar bulan Januari 2025, sebagai admin gudang seiko, bekerja dalam bidang distributor jam tangan merk seiko alba lurus, yang berkantor di Jl. Tunjungan 98 – 100, Kota Surabaya;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin gudang seiko adalah menyiapkan barang jam tangan Seiko di gudang yang di minta oleh Salesman ketika ada pembelian/order;
- Bahwa benar barang milik PT. Asia Jaya Indah yang Terdakwa kerjakan adalah berupa arloji/jam tangan merek Seiko dan PT. Asia Jaya Indah bergerak dalam bidang distributor resmi jam tangan merek Seiko, Alba,

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lorus, Untuk yang di cabang Surabaya pimpinan adalah Sdr. Sudjono hadi.

- Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2024 dilakukan audit terhadap barang milik PT. Asia Jaya Indah yang ada di gudang karena ditemukan ada selisih pembayaran barang yang keluar dari gudang dan setelah ditemukan adanya selisih barang tersebut, pada sales termasuk Terdakwa di tanya oleh pihak kantor pusat mengenai kekurangan tersebut, setelah itu Terdakwa mengakui jika memang Terdakwa telah melakukan pengeluaran barang dari gudang tanpa mekanisme/SOP yang benar, invoice tersebut dikeluarkan oleh PT. Asia Jaya Indah atas dasar list order dari sales Sdr. Achmad Agus Hariyanto, dimana invoice tersebut adalah invoice asli yang merupakan bukti orderan/pembelian dari toko yang disebutkan didalam invoice tersebut kepada PT. Asia jaya indah dan yang mengetahui jika invoice tersebut adalah semua karyawan PT. Asia Jaya Indah, dan invoice tersebut merupakan pembelian dari PT. Ming Jaya Sejahtera yang belum terbayarkan kepada PT. Asia Jaya Indah, tetapi setahu Terdakwa dari PT. Ming Jaya Sejahtera sudah membayar kepada sales Sdr. Achmad Agus Hariyanto namun belum di laporkan ke PT. Asia Jaya Indah.
- Bahwa benar Terdakwa telah mengeluarkan barang dari gudang milik PT. Asia Jaya Indah tanpa melalui mekanisme/SOP yang berlaku dengan pengeluaran stock barang milik PT. Asia Jaya Indah dari gudang seharusnya salesman memberikan list order dari toko/pembeli baru Terdakwa sebagai admin gudang menyiapkan barang orderan tersebut.
- Bahwa benar setelah barang sudah siap baru Terdakwa menyerahkan list order dari salesman kepada admin kantor untuk di terbitkan nota, ketika nota sudah terbit nota akan Terdakwabawa untuk pengeluaran barang di gudang. Baru barang beserta nota Terdakwa serahkan kepada salesman untuk dikirim ke toko/pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya barang dan stock barang di gudang adalah admin gudang;
- Bahwa benar barang contoh/display milik PT. Asia Jaya Indah juga masuk dalam penghitungan stock barang yang ada di gudang;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah yaitu dengan cara ketika ada salesman baik Sdr. Irwan Dimiyati dan Sdr. Achmad Agus Hariyanto meminjam barang kepada

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin gudang tanpa menggunakan list order dari toko/pembeli bersedia mengeluarkan barang tersebut, seharusnya jika sesuai mekanisme/SOP yang benar barang di gudang baru bisa keluar jika ada list order dari salesman dan sudah terbit nota dari kantor. Ketika barang sudah terjual, barulah salesman membukakan Nota, seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan oleh perusahaan.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan sekitar bulan September 2024, Saksi melakukannya di gudang kantor PT. Asia Jaya Indah alamat Jl. Tunjungan 98 – 100, Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah karena Terdakwa sudah saling percaya dengan Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdr. Irwan Dimiyati sebagai rekan kerja;

- Bahwa benar yang meminta Terdakwa untuk mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah adalah Sdr. Achmad Agus Hariyanto selaku salesman kantor dan Sdr. Irwan Dimiyati selaku salesman Seiko;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdr. Irwan Dimiyati dalam melakukan perbuatan mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah tersebut;

- Bahwa benar barang yang dimaksud adalah jam tangan merk Seiko, untuk jumlah yang Terdakwa keluarkan tanpa SOP yang berlaku mulai dari 2015 sampai 2024 :

- a. kepada Sdr. Irwan Dimiyati sekitar 514 pcs, dengan total nilai barang sekitar Rp. 1.340.535.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- b. kepada Sdr. Achmad Agus Hariyanto sekitar 937 pcs, dengan total nilai barang sekitar Rp. 2.071.111.000,- (dua miliar tujuh puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

sebagaimana surat pernyataan yang pernah Terdakwabuati di kantor PT. Asia Jaya Indah;

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Terdakwa pernah mendapatkan uang tetapi yang bersangkutan mengatasnamakan uang tersebut dari Toko pembeli, karena kalau Sdr. Achmad Agus Hariyanto mengatakan jika uang tersebut dari dirinya, Terdakwa tidak akan mau menerimanya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang dari Sdr. Irwan Dimiyati di setiap pengeluaran barang yang ada di gudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang berlaku di PT. Asia Jaya Indah.
- Benar uang tersebut diberikan Sdr. Achmad Agus Hariyanto kepada Terdakwa secara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan nominal yang tidak menentu, kadang Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- tidak selalu setiap sebulan sekali;
- Bahwa benar SOP penjualan barang dari gudang melalui sales adalah :
 - Sales memasarkan ke toko/pembeli;
 - Toko order kepada sales;
 - Sales membawa sales order kepada admin gudang;
 - Admin gudang sipkan barang;
 - Adminn gudang serahkan list order kepada admin kantor untuk di bikinkan nota;
 - Setelah Nota jadi diserahkan ke admin gudang untuk di cek kesiapan barang;
 - Barang sudah siap di serahkan kepada sales untuk dikirim kepada toko pembeli;
 - Barang diterima toko, nota ditandatangani toko/pembeli dengan stempel;
 - Sales menyerahkan nota yang sudah di tandatangani dan di stempel kepada gudang;
 - Gudang menyerahkan lagi nota kepada admin kantor untuk di simpan.
- Bahwa benar untuk sistem pembayaran dari pihak toko/pembeli harusnya langsung dibayar secara transfer ke rekening PT. Asia Jaya Indah, kadang juga ada yang di titipkan melalui sales. Ada juga pembayaran secara kredit dengan jangka waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan terhitung setelah nota dikeluarkan, jika ada uang yang dibayarkan melalui sales, uang tersebut diserahkan oleh sales langsung ke bagian keuangan di PT. Asia Jaya Indah;

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat list order palsu/fiktif dengan mengatasnamakan toko lain untuk bisa diterbitkan nota pembelian oleh kantor;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap pembayaran yang sudah masuk atau tagihan pembayaran adalah admin kantor dalam hal ini adalah Sdri. Go Hana Yinelia;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu para salesman menjual kepada siapa saja barang milik PT. Asia Jaya Indah tanpa mekanisme/SOP yang berlaku;
- Bahwa benar Terdakwa hanya melakukan perbuatan tersebut dengan salesman yang bernama Irwan Dimiyati dan Sdr. Achmad Agus Hariyanto karena yang bersangkutan adalah Sales Seiko dan Sales kantor yang bisa memasarkan barang merk Seiko dan Saksi adalah admin gudang Seiko, untuk sales lainnya Terdakwa tidak pernah ada hubungan terkait pengeluaran barang dari gudang Seiko;
- Bahwa benar terakhir PT. Asia Jaya Indah Memberikan gaji Terdakwa pada bulan Januari 2025 itupun hanya separuh gaji;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan karena sudah percaya saja dengan dan Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdr. Irwan Dimiyati sebagai sales walaupun Saksi tahu itu memang menyalahi SOP yang berlaku;
- Bahwa benar isi surat pernyataan yang membuat dan menandatangani saat itu di kantor PT. Asia Jaya Indah, setelah dilakukan stock opname terdapat kekurangan barang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, yang telah diterima oleh sales Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdr. Irwan Dimiyati ;
- Bahwa benar akibat adanya kejadian tersebut kerugian yang di alami PT. Asia Jaya Indah dalam perkara saat ini adalah Rp 5.303.031.800,- (lima miliar tiga ratus tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti Stock Opname yang ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yaitu dakwaan **Primair** Pasal 488 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo Pasal 20 huruf a dan huruf d Jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Subsida**ir Pasal 486 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 20 huruf a dan huruf d Jo. Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 488 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 20 huruf a dan huruf d Jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut ;
4. Unsur dengan menggerakkan orang lain, supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan
5. Unsur yang terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana yang disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhayati, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa subyek hukum yang bernama Terdakwa Muhayati dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di muka

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



persidangan dan atas identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut terdakwa membenarkannya, dan selama proses persidangan, terdakwa dengan lancar dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error In Persona*. Dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (tahun 1990) menyebut unsur tersebut dengan istilah “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum”, sedangkan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya menyebutnya dengan istilah “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang.” Senada dengan penyebutan tersebut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 mengistilahkan “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diketahui bahwa pengertian dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan menurut penjelasan Memori van Toelichting tersebut sengaja juga berarti sama dengan dikehendaki atau diketahui, juga teori-teori hukum pidana lainnya seperti teori kehendak yang mengajarkan bahwa kehendak merupakan hakikat sengaja yang disebutkan bahwa sengaja berarti akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksudkan oleh perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, halaman 622 dijelaskan bahwa unsur kesalahan nya dengan tegas ditempatkan diawal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain itu (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi di Indonesia, unsur “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum sejalan dengan yurisprudensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya). Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (Tahun 1990) pada halaman 222 memberikan penjelasan : perkataan “menguasai secara melawan hukum” di atas adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelyk zich toeëigent” yang menurut memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 374 KUHP ini ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Dalam unsur ini benda atau barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahatan sudah masuk dalam unsur ini. Benda/barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah barang Jam Tangan dengan nominal uang sejumlah Rp 5.303.031.800,- (lima miliar tiga ratus tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan sebagian/seluruhnya milik milik PT.Asia Jaya Indah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Asia Jaya Indah sejak sekitar tahun 2011 sampai terakhir pada sekitar bulan Januari 2025, sebagai admin gudang seiko, bekerja dalam bidang distributor jam tangan merk seiko alba lurus, yang berkantor di Jl. Tunjungan 98 – 100, Kota Surabaya dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin gudang seiko adalah menyiapkan barang jam tangan Seiko di gudang yang di minta oleh Salesman ketika ada pembelian/order;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Oktober 2024 dilakukan audit terhadap barang milik PT. Asia Jaya Indah yang ada di gudang karena

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ada selisih pembayaran barang yang keluar dari gudang dan setelah ditemukan adanya selisih barang tersebut, pada sales termasuk Terdakwa di tanya oleh pihak kantor pusat mengenai kekurangan tersebut, setelah itu Terdakwa mengakui jika memang Terdakwa telah melakukan pengeluaran barang dari gudang tanpa mekanisme/SOP yang benar, invoice tersebut dikeluarkan oleh PT. Asia Jaya Indah atas dasar list order dari sales Sdr. Achmad Agus Hariyanto, dimana invoice tersebut adalah invoice asli yang merupakan bukti orderan/pembelian dari toko yang disebutkan didalam invoice tersebut kepada PT. Asia Jaya Indah dan yang mengetahui jika invoice tersebut adalah semua karyawan PT. Asia Jaya Indah, dan invoice tersebut merupakan pembelian dari PT. Ming Jaya Sejahtera yang belum terbayarkan kepada PT. Asia Jaya Indah, tetapi setahu Terdakwa dari PT. Ming Jaya Sejahtera sudah membayar kepada sales Sdr. Achmad Agus Hariyanto namun belum di laporkan ke PT. Asia Jaya Indah, sedangkan Terdakwa telah mengeluarkan barang dari gudang milik PT. Asia Jaya Indah tanpa melalui mekanisme/SOP yang berlaku dengan pengeluaran stock barang milik PT. Asia Jaya Indah dari gudang seharusnya salesman memberikan list order dari toko/pembeli baru Terdakwa sebagai admin gudang menyiapkan barang orderan tersebut dan setelah barang sudah siap baru Terdakwa menyerahkan list order dari salesman kepada admin kantor untuk di terbitkan nota, ketika nota sudah terbit nota akan Terdakwa bawa untuk pengeluaran barang di gudang. Baru barang beserta nota Terdakwa serahkan kepada salesman untuk dikirim ke toko/pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya barang dan stock barang di gudang adalah admin gudang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah yaitu dengan cara ketika ada salesman baik Sdr. Irwan Dimiyati dan Sdr. Achmad Agus Hariyanto meminjam barang kepada admin gudang tanpa menggunakan list order dari toko/pembeli bersedia mengeluarkan barang tersebut, seharusnya jika sesuai mekanisme/SOP yang benar barang di gudang baru bisa keluar jika ada list order dari salesman dan sudah terbit nota dari kantor. Ketika barang sudah terjual, barulah salesman membukakan Nota, seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan oleh perusahaan, dimana Terdakwa melakukan perbuatan mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan sekitar bulan September

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Saksi melakukannya di gudang kantor PT. Asia Jaya Indah alamat Jl. Tunjungan 98 – 100, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Add. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 halaman 36 memberikan penjelasan dalam pembuktian unsur ini yakni pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya", halaman 625) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan bukti-bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT. Asia Jaya Indah sebagai Admin Gudang telah Terdakwa mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah karena Terdakwa sudah saling percaya dengan Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdr. Irwan Dimiyati sebagai rekan kerja, sedangkan yang meminta Terdakwa untuk mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah adalah Sdr. Achmad Agus Hariyanto selaku salesman kantor dan Sdr. Irwan Dimiyati selaku salesman Seiko, dimana Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdr. Irwan Dimiyati dalam melakukan perbuatan mengeluarkan stock barang milik PT. Asia Jaya Indah digudang tanpa melalui mekanisme/SOP yang diberlakukan oleh PT. Asia Jaya Indah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur dengan menggerakkan orang lain, supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Achmad Agus Hariyanto dan Sdr. Irwan Dimiyati dengan mengeluarkan barang berupa jam tangan merk Seiko, tanpa melalui SOP yang berlaku di Perusahaan dimana barang yang telah dikeluarkan kepada Sdr. Irwan Dimiyati sekitar 514 pcs, dengan total nilai barang sekitar Rp. 1.340.535.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kepada Sdr. Achmad Agus Hariyanto sekitar 937 pcs, dengan total nilai barang sekitar Rp. 2.071.111.000,- (dua milyar tujuh puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah), dimana dari Sdr. Achmad Agus Hariyanto, Terdakwa pernah mendapatkan uang secara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan nominal yang tidak menentu, kadang Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- tidak selalu setiap sebulan sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur yang terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ternyata perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan salesman yang bernama Irwan Dimiyati dan Sdr. Achmad Agus Hariyanto karena yang bersangkutan adalah Sales Seiko dan Sales kantor yang bisa memasarkan barang merk Seiko yang dilakukan Terdakwa mulai dari tahun 2015 sampai

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2024, sehingga akibat adanya kejadian tersebut PT. Asia Jaya Indah mengalami kerugian sebesar Rp 5.303.031.800,- (lima miliar tiga ratus tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti Stock Opname yang ada, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas rentetan peristiwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 488 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 20 huruf a dan huruf d Jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka untuk dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Advokat Terdakwa pokoknya mengatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 244 ayat (1) UU R.I. No.20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu lama;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Asia Jaya Indah;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU R.I No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan adalah fotocopy surat-surat, maka Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 247 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 273 ayat (1) UU R.I No.20 tahun

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa wajib membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 488 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 20 huruf a dan huruf d Jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhayati** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asia Jaya Indah Nomor 8 tanggal 12 Oktober 2005 di Notaris Mariana Subagia, S.H. alamat Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 Blok B Nomor 12 Jakarta Utara;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Achmad Agus Hari 5 Desember 2024;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Go Hana Yinelia tanggal 8 November 2024;
 - 4) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Muhayati;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Sung Goi Hien;
 - 6) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Poo Giok;
 - 7) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Achmad Agus Hari tanggal 8 November 2025;

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Irwan Dimiyati tanggal 5 Desember 2025;
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama yang bertandatangan Sung Goi Hien tanggal 5 Desember 2024;
- 10) 1 (satu) bendel asli legalisir Resume dari hasil audit barang PT. Asia Jaya Indah Surabaya tanggal 7 Juli 2025;
- 11) 1 (satu) bendel printout legalisir Rekap Buku Harian PT. Asia Jaya Indah Surabaya;
- 12) 10 (sepuluh) bendel fotocopy legalisir Daftar Tagihan Harian PT. Asia Jaya Indah Surabaya bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024;
- 13) 1 (satu) bendel fotocopy tagihan nota oustanding dari kantor pusat bulan Januari 2025;
- 14) 1 (satu) bendel printout dan fotocopy legalisir Rekap Buku Besar (Piutang);
- 15) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir daftar nota pembelian yang belum terbayarkan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 atas nama pelanggan PT. Ming Jaya Sejahtera;
- 16) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Go Man Yin (Go Hana Yinelia) sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja bulan Mei 1981;
- 17) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Ach. Agus Haryanto sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja bulan April 2000;
- 18) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Poo Giok sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja bulan Oktober 2009;
- 19) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Sung Goi Hien sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja bulan Juli 1996;
- 20) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Irwan Dimiyati sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja bulan Oktober 1999;
- 21) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Muhayati sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja tahun 2009;

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



22) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Poo Giok sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja bulan Oktober 2009;

23) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Go Man Yin (Go Hana Yinelia) sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja bulan Mei 1981;

24) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Muhayati sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja bulan tahun 2011;

25) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Poo Giok sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja bulan Oktober 2009;

26) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Sung Goi Hin sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja bulan Juli 1996;

27) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Ach Agus Haryanto sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja bulan April 2000;

28) 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan gaji tahun 2025 atas nama Irwan Dimiyati sebagai karyawan di PT. Asia Jaya Indah, tahun masuk kerja bulan Oktober 1999;

29) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 008/II/SK/2025 dari Direktur PT. Asia Jaya Indah Lee Alimin sebagai pemberi kuasa kepada Sudjono Hadi sebagai penerima kuasa tanggal 12 Februari 2025;

Dikembalikan kepada sdr. Sudjono Hadi ;

1 (satu) bendel asli bukti pengembalian barang beserta bukti transfer kepada PT. Asia Jaya Indah;

Dikembalikan kepada sdr. Achmad Agus Hariyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **02 Juni 2026**, oleh kami **S. Pujiono, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H** dan **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andhika Rahatma Surya, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agus Budiarto, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokatnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum
Panitera Pengganti,

Andhika Rahatma Surya, S.H

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 555/Pid.B/2026/PN Sby